Bentuk Korupsi

Memahami Tindak Pidana Korupsi dan Perspektif Hukum di Indonesia

Santi Suryani, S.H., M.H.



Capaian Pembelajaran

Kompetensi Dasar

- Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk korupsi
- Mahasiswa mampu membedakan bentuk tindak pidana korupsi.
- Mahasiswa mampu memahami peraturan yang berkaitan dengan korupsi
- Mahasiswa mampu mengevaluasi dan memahami berbagai bentuk tindak korupsi

- Pokok bahasan:

1. Jenis dan bentuk korupsi

- Sub Pokok pembahasan :

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap menyuap
3. Gratifikasi
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Penggelapan dalam jabatan

Made with GAMMA

Bentuk-Bentuk Korupsi



Made with GAMMA



Mengelompokkan Bentuk-Bentuk Korupsi

Menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dibagi menjadi 13 pasal. Dari pasal-pasal ini, diidentifikasi 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi, yang dikelompokkan ke dalam 7 kategori utama dan tindak pidana lain yang terkait:

Merugikan Keuangan Negara: Perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi dan merugikan keuangan negara.

Suap-Menyuap: Meliputi tindakan menyuap atau menerima suap oleh/kepada pegawai negeri, hakim, dan advokat, serta pemberian hadiah terkait jabatan.

Made with GAMMA

Kerugian Negara: UU No. 20 Tahun 2001

Pasal 2

(1) **SETIAP ORANG** yang secara **MELAWAN HUKUM** melakukan perbuatan yang dapat **MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA**, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1 .000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

SETIAP ORANG yang dengan tujuan **MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI**, **MENYALAHGUNAKAN** kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang **DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA**, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1 .000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara **TIDAK MENGHAPUSKAN DIPIDANANYA** pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Made with GAMMA

Kategori Lanjutan Tindak Pidana Korupsi

Penggelapan dalam Jabatan

- Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan.
- Memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi.
- Merusak atau membiarkan orang lain merusak bukti.

Pemerasan

- Pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa pemberian sesuatu.
- Memeras pegawai negeri lain.

Perbuatan Curang

- Pemborong/ahli bangunan berbuat curang.
- Pengawas proyek membiarkan kecurangan.
- Pihak TNI/Polri dan rekanannya melakukan/membiarkan kecurangan.
- Pegawai negeri menyerobot tanah negara.

Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

- Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.

Gratifikasi

- Penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan/kewenangan dan tidak dilaporkan ke KPK dalam 30 hari.



Tindak Pidana Lain dan Modus Korupsi Umum

Tindak Pidana Terkait Korupsi

- Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi.
- Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya.
- Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.
- Saksi/ahli yang memberikan keterangan palsu.
- Pembocoran identitas pelapor.

Praktik Korupsi di Pemerintah Daerah

Mark up harga: Penggelembungan harga barang/jasa.

SPPD fiktif: Surat Perintah Perjalanan Dinas fiktif.

Pengurangan fisik bangunan: Proyek yang tidak sesuai spesifikasi.

Pelanggaran prinsip pengadaan: Penyimpangan dalam lelang/pengadaan barang dan jasa.



Perbedaan Suap dan Gratifikasi

1

SUAP

- Ada pertemuan dan kesepakatan antara pemberi dan penerima.
- Bertujuan mengubah keputusan/perilaku penerima.
- Niat jahat sudah ada saat penerimaan.

Transaksi yang disengaja.

2

GRATIFIKASI

- Tidak ada pertemuan/kesepakatan spesifik saat pemberian.
- Belum tentu mengubah keputusan/perilaku penerima.
- Niat jahat belum tentu ada saat menerima.

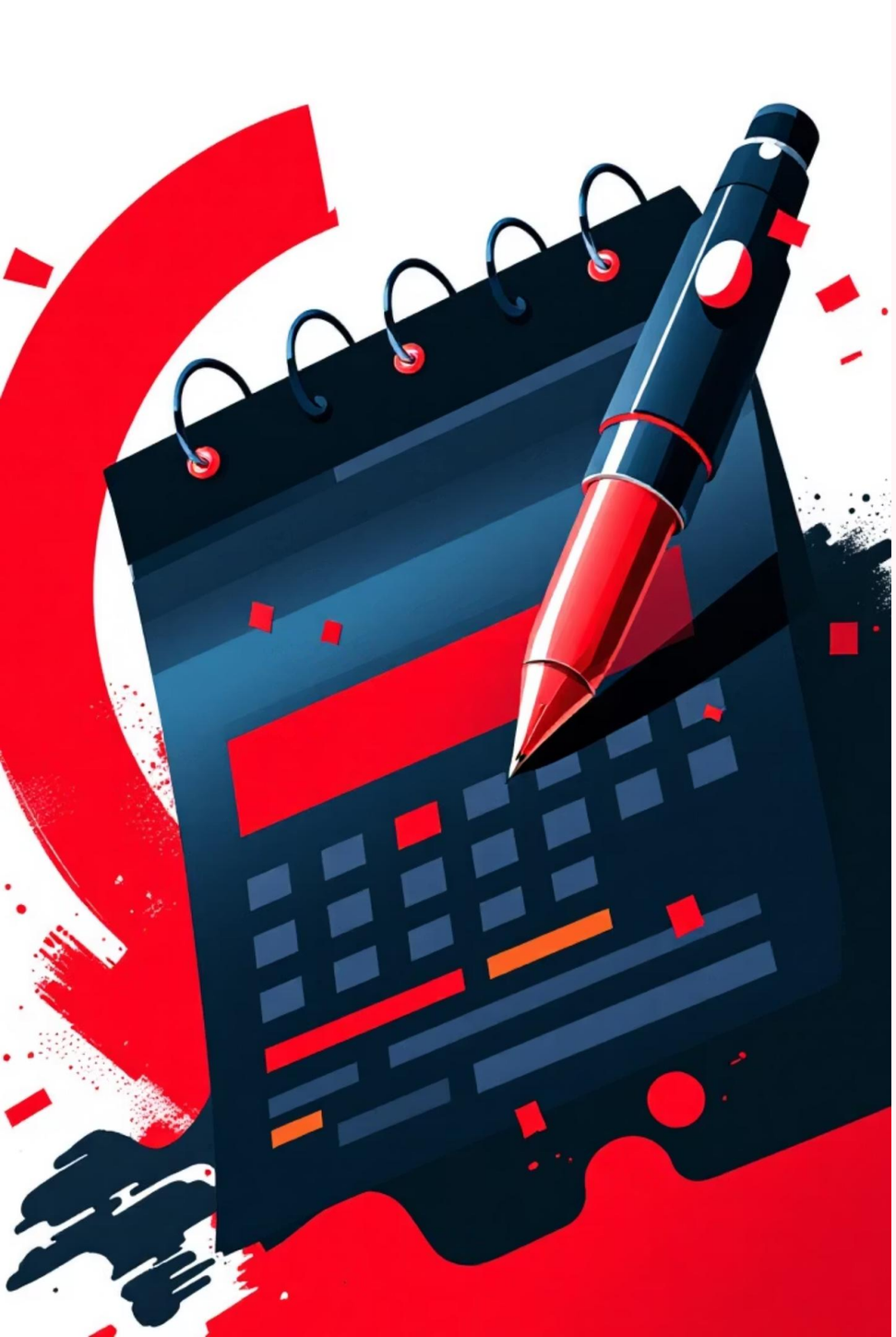
Pemberian yang dianggap ada setelah 30 hari.

Contoh Kasus

Suap: Oknum pegawai DINKES menerima uang dari FARMASI untuk memasukkan obat tertentu atau meloloskan izin praktik RS/Dokter.

Gratifikasi: Oknum pegawai Dinkes menerima hadiah liburan dari PBF setelah obat masuk ke Puskesmas, atau menerima uang terima kasih setelah izin praktik jadi (jika tidak ada kesepakatan awal).

Made with GAMMA



SETIAP GRATIFIKASI HARUS DILAPORKAN

SETIAP bentuk pemberian, penerimaan, penolakan **GRATIFIKASI** yang berhubungan dengan **JABATAN** dan **BERLAWANAN** dengan kewajiban atau tugasnya **WAJIB** dilaporkan.

01

Penerima Gratifikasi

Wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterima.

02

Laporan Tertulis ke KPK

Sesuai Pasal 12 C UU No. 20 Tahun 2001.

03

Waktu Pelaporan 30 Hari Kerja

Terhitung sejak gratifikasi diterima.

04

Tindak Lanjut 7 Hari Kerja

Sejak status gratifikasi ditetapkan oleh KPK.

Made with GAMMA

Gratifikasi yang Tidak Dilaporkan

Surat Edaran KPK No: B.1 43 /01 -1 3/01 /201 3 tanggal 21 Jan 201 3
Perihal: Himbauan Terkait Gratifikasi

Surat edaran ini menegaskan kembali pentingnya pelaporan gratifikasi, kecuali untuk jenis-jenis gratifikasi tertentu yang dikecualikan, dengan batasan nilai yang ketat.



Made with GAMMA



Pengecualian Pelaporan Gratifikasi

- Diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan
- Hadiah pernikahan atau acara pribadi yang tidak terkait dengan jabatan.
- Diskon atau rabat yang berlaku umum dan tidak eksklusif.
- Manfaat dari seminar, konferensi, atau pelatihan yang relevan dengan tugas kedinasan. (kejuaraan/perlombaan/kompetensi)

Pengecualian ini dibuat untuk membedakan antara pemberian wajar dan gratifikasi yang berpotensi suap, demi menjaga integritas pejabat.

Made with GAMMA



“Bukan tentang nominal,
tapi tentang rizki yang halal.
Kalau syukur tertanam di hati,
tak perlu terima gratifikasi.”

GRATIFIKASI
BUKAN BUDAYA KAMI

TOLAK & LAPORKAN

Segala jenis tindak gratifikasi kepada pihak yang berwenang.



Made with GAMMA